

学生A、B及びCは、次の【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑤までの()内から適切な語句を選んだ場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【会 話】

学生A. 状態犯とは、法益侵害の発生と同時に犯罪が終了するが、その後も法益侵害状態が残存する犯罪です。傷害罪がその典型です。これに対し、継続犯とは、法益侵害が継続している間は犯罪の継続が認められる犯罪であり、監禁罪や、①(a. 保護責任者不保護罪・b. 窃盗罪)がこれに当たると考えられます。

学生B. 住居侵入罪を状態犯と解すべきか、継続犯と解すべきかは争いがあります。②(c. 状態犯・d. 継続犯)と解する立場は、反対説によると、侵入後の現場滞留についても住居侵入罪が成立し、不退去罪が規定されている意味が失われてしまうと同説を批判します。

学生C. 私は、継続犯は、③(e. 構成要件該当行為・f. 構成要件の結果)が継続する犯罪であると考えます。私の見解からは、被害者の監禁中に監禁罪の法定刑を引き上げる新法が施行された場合、それ以降の監禁については、④(g. 新法・h. 旧法)が適用されることになります。

学生A. 私は、Cさんの継続犯に関する理解には賛成できません。例えば、行為者が被害者を監禁した後に眠り込んだ場合であっても犯罪は継続しますが、行為者が眠り込んだ後には意思に基づく身体の動静がない以上、Cさんの見解のように理解するのは困難だと考えるからです。

学生B. ところで、状態犯についても、犯罪の終了時期と既遂時期の関係について考える必要があります。私は、傷害罪については、両者は、⑤(i. 常に一致する・j. 一致するとは限らない)と考えます。被害者が一旦負傷した後、その傷害が悪化し続けることがあるからです。

1. ①a ②c ③f
2. ①a ②d ⑤i
3. ①b ③e ④h
4. ②c ④g ⑤i
5. ③e ④g ⑤j

No9	状態犯及び継続犯	正答率
共通R4-12	正解 5	73%

() 内には順に、「① = a、② = c、③ = e、④ = g、⑤ = j」が入り、正しいものの組合せは「③ e ④ g ⑤ j」であり、したがって、正解は肢5となる。

①について

①には、継続犯とされる犯罪が入る。継続犯とは、法益侵害が継続している間は犯罪の継続が認められる犯罪である（学生A第1発言）であるところ、これに当たるのは保護責任者不保護罪（218条後段）である。したがって、①には「a. 保護責任者不保護罪」が入る。なお、窃盗罪（235条）は、法益侵害の発生と同時に犯罪が終了するが、その後も法益侵害状態が残存する犯罪、すなわち状態犯である。

②について

②には、住居侵入罪の性質に関する語句が入る。学生B第1発言をみると、住居侵入罪（130条前段）を（②）と解する立場の反対説に対して、「侵入後の現場滞留についても住居侵入罪が成立し、不退去罪が規定されている意味が失われてしまう」との批判がなされている。状態犯説によると、法益侵害の発生と同時に犯罪が終了するため、侵入後の現場滞留について住居侵入罪は成立しない。これに対して、継続犯説によると、法益侵害が継続している間は犯罪の継続が認められるので、侵入後の現場滞留についても住居侵入罪が成立する。そうだとすると、学生Bのいう「反対説」とは継続犯説であるから、（②）と解する立場は状態犯説であることがわかる。したがって、②には「c. 状態犯」が入る。

③について

③には、学生Cによる継続犯の理解に関する語句が入る。学生C第1発言から（③）を埋めることはできないため、学生A第2発言をみると、学生Cに賛成できない理由として、「行為者が被害者を監禁した後に眠り込んだ場合であっても犯罪は継続」することについて、「行為者が眠り込んだ後には意思に基づく身体の動静」、すなわち構成要件該当行為がないため、Cのように理解することが困難であるということを挙げている。このことから、学生Cは、継続犯は、構成要件該当行為が継続する犯罪であると理解していることがわかる。したがって、③には「e. 構成要件該当行為」が入る。

④について

④には、監禁中に監禁罪の法定刑が引き上げられた場合に適用される法が入る。被害者の監禁中に監禁罪の法定刑を引き上げる新法が施行された場合、継続犯について、構成要件の結果が継続する犯罪であると考え、監禁罪の実行行為の後に刑の変更があったものとして6条が適用されるため、法定刑が軽い法（本件では旧法）が適用されることになる。これに対して、学生Cのように構成要件の行為が継続する犯罪であると考え、監禁罪の実行行為中に刑の変更があったものとして6条は適用されないため、それ以降の監禁については、新法が適用されることになる。したがって、④には「g. 新法」が入る。

⑤について

⑤には、状態犯の犯罪終了時期と既遂時期の関係に関する語句が入る。学生B第2発言のように、被害者が一旦負傷した後、その傷害が悪化し続けることがあることを重視すると、負傷した段階で傷害罪が既遂となっても犯罪は終了していない、つまり、犯罪の終了時期と既遂時期は必ずしも一致するとは限らないと考えることになる。したがって、⑤には「j. 一致するとは限らない」が入る。